

1503236-06.2020.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Magistrado: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo
Comarca: São José do Rio Preto
Foro: Foro de São José do Rio Preto
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 28/06/2022

... traficante. Já foi condenado por tráfico. Configurado, pois, o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. As circunstâncias não deixam dúvidas de que a quantidade de entorpecente encontrada e a forma como acondicionado caracterizam a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo acusado, que guardava droga com a finalidade de tráfico. Segundo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São José do Rio Preto
Foro de São José do Rio Preto
3ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1503236-06.2020.8.26.0576 - 2020/000939

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3045825/2020 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 11910004 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Réu:

DIEGO ROCHA ANDRADE e outro

Artigo da Denúncia:

art. 33, caput, da Lei 11343/06, e art. 19, caput, da LCP(Diego), e art. 28, caput, da Lei 11343/06, e art. 19, caput, da LCP(Jose)

Aos 28 de junho de 2022, às 14:40h, na sala de audiências da 3ª Vara Criminal do Foro de São José do Rio Preto, Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito DrA. Carolina Marchiori Bueno Cocenzo, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Dr. José Heitor dos Santos. Presentes os acusados DIEGO ROCHA ANDRADE e JOSE NILO DOS SANTOS, acompanhados de Defensora Pública Dra. Jaqueline Marcelle Alves Amaral. Presentes ainda as testemunhas Jaime Latanze Júnior e Marcos Jose de Freitas. Pelas partes houve a desistência da testemunha Lucas Renan Ferezin, o que foi homologado pela MM. Juíza. A seguir, a MM. Juíza revogou a suspensão do processo com relação ao acusado JOSE NILO DOS SANTOS e deu ele por citado. Após, a Defesa reiterou defesa prévia e concordou em aproveitar o ato. A seguir foram colhidos os depoimentos das testemunhas e os réus interrogados, tendo a MM. Juíza declarado encerrada a instrução processual, passando-se aos debates. Em seguida, dada a palavra às partes, foram feitas manifestações gravadas no sistema audiovisual. Em

seguida, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. DIEGO ROCHA ANDRADE, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, e ao art. 19, "caput", da Lei das Contravenções Penais, em concurso material (art. 69, CP); e JOSÉ NILO DOS SANTOS, qualificados nos autos, foi denunciado por infração ao art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, e ao art. 19, "caput", da Lei das Contravenções Penais, em concurso material (art. 69, CP), porque no dia 16 de dezembro de 2019, por volta de 11h48, na Avenida Filadelfo Manoel Gouveia Neto, na praça da queda d'água, na cidade e comarca de São José do Rio Preto, SP, Diego Rocha Andrade, com objetivo de venda, entrega e fornecimento a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, guardava 19 porções embaladas de crack, pesando 1,82 gramas; bem como trazia consigo um canivete, de 16,3 centímetros de comprimento total, fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade. Conforme apurado, os guardas civis municipais Jaime Latanze Júnior e Marcos José de Freitas abordaram Lucas Renan Ferezin e, por meio dele, tomaram conhecimento sobre a compra de crack de um indivíduo apelidado de "Monstrinho", depois identificado como sendo Diego. Lucas revelou informalmente aos guardas civis que Diego vendia drogas na praça da queda d'água, na Avenida Filadelfo Manoel Gouveia Neto, nesta cidade, escondendo-as embaixo da raiz de uma árvore. No local mencionado por Lucas, os guardas civis apreenderam as dezenove porções de crack, embaladas em invólucros plásticos, prontas para serem comercializadas, que Diego guardava para a finalidade de tráfico. Com Diego foram encontrados R\$ 20,00 em dinheiro, fruto da venda de drogas, e o canivete citado. As informações fornecidas por Lucas foram integralmente confirmadas, aliás sem elas os guardas civis não teriam apreendido as porções de crack, portanto as circunstâncias evidenciam que Diego estava exercendo o narcotráfico, tanto que pouco tempo depois foi preso em flagrante, processado e condenado por traficar crack. Diego é reincidente e tem péssimos antecedentes criminais, possuindo condenações por furto, roubo majorado e posse de drogas para consumo pessoal. Além disso, os guardas civis municipais também abordaram José Nilo dos Santos, que trazia consigo 2 porções de crack, pesando 0,12 gramas, para uso pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; bem como trazia consigo uma faca grande, de 47 centímetros de comprimento total, fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade. José Nilo alegou que é usuário de drogas, estava prestes a fumar uma porção de crack antes de ser abordado e sua versão não foi afastada, inclusive porque os guardas civis encontraram com José Nilo um cachimbo artesanal com resquícios de cocaína, além da faca grande, tipo "facão", não se constatando indícios de tráfico em comparsaria com Diego. A denúncia teve por base Inquérito Policial e foi recebida à fls. 151. O réu Diego Rocha Andrade foi citado à fls. 163, apresentou resposta a acusação à fls. 166, a qual foi apreciada à fls. 187/189. O réu José Nilo dos Santos foi citado por edital às fls. 177, não possuindo advogado constituído nos autos, foi determinada a suspensão do feito em relação a ele, nos termos do art. 366, caput, do Código de Processo Penal, sendo determinada a antecipação de provas (fls. 187/189). Contudo, foi preso. A folha de antecedentes foi juntada (fls. 56/60 e 61/79 e 86/91 e 106/126 e 221/242). Nesta audiência, o réu José Nilo foi apresentado, regularizada a citação. A defesa reiterou a defesa prévia apresentada. Foram ouvidas as testemunhas arroladas e os réus interrogados. Em debates orais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos termos da denúncia. A defesa, por seu turno, requereu a declaração de nulidade de provas, absolvição de Diego e a condenação de José Nilo tão somente pelo crime previsto no artigo 28 da Lei de Droga diante da confissão espontânea do réu. É o relatório. DECIDO. Não há nulidade a ser reconhecida. A atuação dos guardas civis está em consonância com os ditames da lei, sobretudo com a Constituição Federal. Embora os guardas municipais não desempenhem a função de policiamento ostensivo, em situação de flagrante delito, como restou evidenciado nos autos (abordaram José Nilo com droga e arma branca), a atuação dos guardas está respaldada no artigo 301 do CPP. No mesmo sentido já se posicionou reiteradas vezes o STJ, cumprindo mencionar os seguintes julgados: HC 471229 SP 2018/0251964-0 e HC 549805 SP 2019/0363169-4. Ademais, o Estatuto Geral dos Guardas Municipais, em consonância com artigo 144, §8º da CF, estabelece que o

guarda possui competência específica para colaborar com órgãos de segurança pública, bem como encaminhar ao Delegado de Polícia, diante de situação de flagrante, o autor do fato. A ação penal é procedente. A materialidade do fato está comprovada pelo Inquérito Policial, pelo boletim de ocorrência (fls. 01/04), pelos autos de exibição/apreensão (fls. 05/06 e 08/09), pelo laudo pericial de exame-químico toxicológico (fls. 19/21), pelo laudo de posse ilegal de drogas (fls. 38/40), pelos demais documentos juntados aos autos, bem como pela prova oral produzida. A autoria, outrossim, é certa. Na fase policial, a testemunha comum Jaime Latanze Júnior, guarda civil municipal, disse que juntamente com seu Colega Guarda municipal, abordaram Lucas Renan Ferezin, embaixo do pontilhão da rua João Mesquita, fazendo uso de substância entorpecente, tipo "Crack", sendo que foi indagado a Lucas, onde ele havia comprado tal substância, este informou que havia comprado do Tal "Monstrinho", que vendia a substância na praça da queda d'água, local dos fatos, e que tal indivíduo escondia as substâncias entorpecentes, embaixo da raiz da árvore, em que fazem comida naquele local. Lucas já tinha usado toda a droga e por isso não foi apresentado e apenas qualificado. Foram até a praça da caída d'água, onde localizaram o Diego Rocha Andrade - Vulgo "Monstrinho" e José Nilo dos Santos, vulgo "Alagoano", sendo que este estava de posse de duas pedras de substância entorpecente tipo "Crack" e de um cachimbo, dizendo ser de seu consumo pessoal, e de posse de uma faca de grande porte, tipo "facão", que alegou estar de posse da faca, para sua defesa pessoal, pois está em situação de morador de rua. Indagado Diego Rocha de Andrade, vulgo "Monstrinho", este negou o comércio de substância entorpecente tipo "Crack", que foi encontrada junto a raiz da árvore, que Lucas Renan, havia mencionado, sendo encontrado com este a faca de pequeno porte tipo canivete, e o valor de R\$ 20,00 (vinte reais), que lhe foi entregue no final da elaboração do presente registro. Assim, Diego negou que a droga encontrada junta a árvore fosse sua. Diante dos fatos, apresentaram o investigado e o Autor, na Central de Flagrantes onde a Autoridade Policial, determinou a apreensão dos objetos e das substâncias que supostamente seriam "crack". Posteriormente, disse que quanto ao teor dos fatos mencionados na Cota Ministerial, especificamente quanto a faca de tamanho médio (23 cm de lâmina), esclareceu que esta faca foi localizada ao lado das 19 porções de "crack", exatamente no pé da árvore, e sendo assim, a aludida faca não estava em poder dos envolvidos na ocorrência (fls. 11 e 50). Em juízo, a testemunha comum Jaime Latanze Júnior, guarda civil municipal, disse que estava em patrulhamento quando avistou um indivíduo consumindo crack e relatou que tinha comprado de um indivíduo de vulgo "Monstrinho" na praça da queda d'água. Disse que a droga estaria na raiz da árvore. No local, Diego foi abordado e na árvore a droga foi encontrada, 19 porções de crack. Junto com Nilo havia uma faca, facão dizia que estava sendo ameaçado. Com Nilo foram encontradas duas porções de drogas que ele disse que seria para uso. Com Diego também havia um canivete e R\$ 20,00. Diego negou a propriedade da droga. Já tinha visto "Monstrinho" no local e nunca o tinha visto usando droga. Na fase policial, a testemunha comum Marcos José de Freitas, guarda civil municipal, disse que juntamente com seu Colega Guarda municipal, abordaram Lucas Renan Ferezin, embaixo do pontilhão da rua João Mesquita, fazendo uso de substância entorpecente, tipo "Crack", sendo que foi indagado a Lucas, onde ele havia comprado tal substância, este informou que havia comprado do Tal "Monstrinho", que vendia a substância na praça da

queda d'água, local dos fatos, e que tal indivíduo escondia as substâncias entorpecentes, embaixo da raiz da árvore, em que fazem comida naquele local. Lucas já tinha usado toda a droga e por isso não foi apresentado e apenas qualificado. Foram até a praça da caída d'água, onde localizaram o Diego Rocha Andrade - Vulgo "Monstrinho" e José Nilo dos Santos, vulgo "Alagoano", sendo que este estava de posse de duas pedras de substância entorpecente tipo "Crack" e de um cachimbo, dizendo ser de seu consumo pessoal, e de posse de uma faca de grande porte, tipo "facão", que alegou estar de posse da faca, para sua defesa pessoal, pois está em situação de morador de rua. Indagado Diego Rocha de Andrade, vulgo "Monstrinho", este negou o comércio de substância entorpecente tipo "Crack", que foi encontrada junto a raiz da árvore, que Lucas Renan, havia mencionado, sendo encontrado com

este a faca de pequeno porte tipo canivete, e o valor de R\$ 20,00 (vinte reais), que lhe foi entregue no final da elaboração do presente registro. Assim, Diego negou que a droga encontrada junta a árvore fosse sua. Diante dos fatos, apresentaram o investigado e o Autor, na Central de Flagrantes onde a Autoridade Policial, determinou a apreensão dos objetos e das substâncias que supostamente seriam "crack" (fls. 12). Em juízo, a testemunha comum Marcos José de Freitas, guarda civil municipal, apresentou versão semelhante à testemunha Jaime Latanze Junior. Na fase policial, o réu José Nilo dos Santos disse que no dia 16/12/2019 estava na represa municipal, sozinho, quando resolveu fumar uma pedra de crack, quebrando-a em duas partes, vez que é usuário de drogas há uns quinze anos. Assim, tinha em seu poder uma porção de crack e quando a colocava no cachimbo, foi abordado por integrantes da guarda municipal e submetido à revista pessoal. Nada mais de ilícito foi localizado em seu poder. Após, abordaram um rapaz que conhece de vista, não sabendo o nome dele, o qual também foi revistado. Não presenciou se foi localizado algo de ilícito com o rapaz, contudo depois os integrantes da guarda afirmaram que esse rapaz tinha vendido porção de droga ao declarante, o que não é verdade. Em seguida, foram conduzidos para a Delegacia. Negou que havia em seu poder canivete ou faca. Já foi preso. Não sofreu nenhuma agressão (fls. 13). Em juízo, José Nilo dos Santos, disse que a droga era sua para uso, mas as facas não eram suas, pois já estavam no local. Na fase policial, o réu Diego Rocha Andrade disse que há uns três anos é usuário de drogas e que não possui residência fixa, morando na rua, nesta cidade, porém, pode ser localizado no Centro POP. Na data dos fatos, estava na companhia de um rapaz que conhece de vista, na Praça da Queda D'Água, quando foram abordados por integrantes da Guarda Municipal. Com seu colega tinha um cachimbo e dois pedaços de pedra, tratando-se crack, vez que iram usar juntos. Com ele havia a quantia de R\$20,00 (vinte reais) e próximo, tinha um canivete que lhe pertencia e o numerário era proveniente de trabalho. Em seguida, um dos guardas se aproximou e lhe apresentou 19 (dezenove) pinos de crack, afirmando que era dele e que exercia a traficância, o que negou veementemente. Assim, não sabe a quem pertencia o entorpecente apresentado por eles. Já foi preso. Não sofreu nenhuma agressão quando da abordagem (fls. 14). Em juízo, o réu Diego Rocha Andrade disse que estava com José Nilo na praça. Estavam com duas peças de crack para fumar juntos. Tinha R\$ 20,00 porque tinha ganhado no farol. A polícia abordou. Achou a droga na árvore e disse que era do acusado. Não é traficante e não vendeu droga para José Nilo. Mora na praça desde 2010 e é usuário de droga, não tem condições financeiras para ser traficante. Já foi condenado por tráfico. Configurado, pois, o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. As circunstâncias não deixam dúvidas de que a quantidade de entorpecente encontrada e a forma como acondicionado caracterizam a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo acusado, que guardava droga com a finalidade de tráfico. Segundo testemunhos dos guardas, Lucas revelou informalmente a eles que Diego vendia drogas na praça da queda d'água, na Avenida Filadelfo Manoel Gouveia Neto, nesta cidade, escondendo-as embaixo da raiz de uma árvore. No local mencionado por Lucas, os guardas civis apreenderam as dezenove porções de crack, embaladas em invólucros plásticos e prontas para serem comercializadas, que Diego guardava para a finalidade de tráfico. Com Diego foram encontrados R\$ 20,00 em dinheiro, fruto da venda de drogas e um canivete. Os policiais confirmaram em juízo os fatos narrados na denúncia. Não há motivo para duvidar da veracidade dos depoimentos dos guardas, que exerciam suas funções regularmente e não teriam motivo para incriminar falsamente o acusado. Com relação a José Nilo, este confessou a posse do entorpecente para uso próprio, fato confirmado pelos policiais. Além disso, tanto José Nilo quanto Diego estavam na posse de arma branca, que foram apreendidas. O porte de arma branca fora de casa continua sendo fato típico, subsumível ao artigo 19 da Lei das Contravenções Penais. As Leis 9.437/97 e 10.826/2003 não revogaram o referido dispositivo, pois o mesmo se aplica aos casos de porte de arma branca. Nesse sentido, a jurisprudência: "Incorre nas penas do artigo 19 da LCP o agente surpreendido portando faca de inegável potencialidade lesiva, sem licença ou autorização. O dispositivo não foi revogado pela Lei nº 9.437/97, remanescendo exatamente para coibir o porte de armas brancas, cuja autorização ou licença

encontra-se disciplinada, no Estado de São Paulo, pelo Decreto nº 6.911/35" (TACrimSP - Ap. n.º 1.317.903/2 - Itaporanga - 13ª Câmara - Rei. Roberto Mortari - J. 14.1.2003 - v.u)."RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAÇÕES PENAS. REVOGAÇÃO PARCIAL. ART. 10 DA LEI N.º 9.437/97. SUBSISTÊNCIA DA CONTRAÇÃO QUANTO AO PORTE DE ARMA BRANCA. 1. Com a edição da Lei n.º 9.437/97 (diploma que instituiu o Sistema Nacional de Armas e tipificou como crime o porte não autorizado de arma de fogo), o art. 19 da Lei das Contravenções Penais foi apenas derogado, subsistindo a contravenção quanto ao porte de arma branca. 2. Recurso especial conhecido e provido." (REsp 549056/SP, rel. Min. Laurita Vaz, 5.a T., j. 09/12/2003, DJ 01/02/2004, pág. 194). Assim, o conjunto probatório é apto a justificar a presente condenação, uma vez que os réus traziam consigo um canivete (Diego) e faca, facão (José Nilo), portando-a de maneira a permitir o pronto uso (Laudo pericial). Assim, satisfatoriamente provadas a materialidade e a autoria, a condenação é medida que se impõe. Passo a dosar a pena do réu DIEGO ROCHA ANDRADE: Do crime de tráfico de drogas. A pena-base tem por referência o preceito secundário do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, cuja previsão mínima é de 05 anos de reclusão e multa. A culpabilidade é a própria do crime. Havendo circunstância verificada nos autos a demonstrar maior grau de reprovabilidade na conduta, tendo em vista que o réu possui um antecedente pelo delito previsto no art. 28 da Lei de drogas (proc. nº 0001796-62.2008 - fls. 244), um antecedente por furto qualificado (proc. nº 0005649-79.2008 - fls. 245), um antecedente por furto simples tentado (proc. nº 1500845-66.2019), e uma condenação definitiva posterior por tráfico de drogas (proc. nº 1500845-66.2019), assim, aplico a pena-base acima do mínimo legal, 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Tendo em vista que o réu é multirreincidente pelo crime de furto qualificado (proc. nº 0022035-50.2015 - fls. 247 e proc. nº 0029751.65.2014 - fls. 247), elevo a pena em 1/3, atingindo-se 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, levando-se em consideração a situação econômica do réu, em conformidade com o artigo 60 do Código Penal. Sem causas de aumento ou diminuição da pena. Cumpre-se ponderar que em razão de seus péssimos antecedentes e sua multirreincidente, não faz jus o réu à redução da pena prevista no §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Da Contravenção Penal do artigo 19 do DL 3.688/41. A pena-base tem por referência o preceito secundário do artigo 19 do DL 3.688/41, cuja previsão mínima é de 15 dias de prisão simples ou multa ou ambas cumulativamente. A culpabilidade é a própria da contravenção penal. Havendo circunstância verificada nos autos a demonstrar maior grau de reprovabilidade na conduta, tendo em vista que o réu possui um antecedente pelo delito previsto no art. 28 da Lei de drogas (proc. nº 0001796-62.2008 - fls. 244), um antecedente por furto qualificado (proc. nº 0005649-79.2008 - fls. 245), um antecedente por furto simples tentado (proc. nº 1500845-66.2019), e uma condenação definitiva posterior por tráfico de drogas (proc. nº 1500845-66.2019), assim, aplico a pena-base acima do mínimo legal, 01 mês de prisão simples e 20 dias-multa. Tendo em vista que o réu é multirreincidente pelo crime de furto qualificado (proc. nº 0022035-50.2015 - fls. 247 e proc. nº 0029751.65.2014 - fls. 247), elevo sua pena em 1/3, atingindo-se 01 mês e 10 dias de prisão simples e 26 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, levando em consideração a situação econômica do réu, em conformidade com o artigo 60 do Código Penal. As penas deverão ser somadas (art. 69). Não havendo outras causas modificadoras da pena, torno-a definitiva no patamar supra indicado. Não há que se falar em substituição da pena corporal por penas alternativas, uma vez que se trata de crime de tráfico de drogas, réu multirreincidente e o montante da pena ultrapassa 04 anos. Fixo para o réu o regime fechado, sendo notório que o tráfico de drogas é o motor da criminalidade organizada e atrai milhares de jovens para a dependência e marginalidade, aniquilando suas famílias e desestruturando nossa sociedade,

devendo ser duramente reprimido. Em relação a contravenção penal, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, §2º, letra "c" do Código Penal, posto que apenada por prisão simples. Passo a dosar a pena do réu JOSÉ NILO DOS SANTOS. Da Contravenção Penal do artigo 19 do DL 3.688/41. A pena-base tem por referência o preceito secundário do artigo 19 do DL 3.688/41,

cuja previsão mínima é de 15 dias de prisão simples ou multa ou ambas cumulativamente. A culpabilidade é a própria da contravenção penal. Havendo circunstância verificada nos autos a demonstrar maior grau de reprovabilidade na conduta, tendo em vista que o réu possui duas condenações definitivas posteriores pelos crimes de furto e furto qualificado (proc. nº 0029501-95.2015 - fls. 92 e proc. nº 150093-60.2020), assim, aplico a pena-base acima do mínimo legal, 17 dias de prisão simples e 11 dias-multa. Tendo em vista que o réu é reincidente pelo crime de roubo (proc. nº 0029501-95.2015 - fls. 93), elevo sua pena em 1/6, atingindo-se 19 dias de prisão simples e 12 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, levando em consideração a situação econômica do réu, em conformidade com o artigo 60 do Código Penal. Não havendo outras causas modificadoras da pena, torno-a definitiva no patamar supra indicado. Não há que se falar em substituição da pena corporal por penas alternativas ante a reincidência do réu. Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, §2º, letra "c" do Código Penal, posto que apenas por prisão simples. Do crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006. As penas para o crime em questão estão fixadas no artigo 28 da Lei 11.343/2006, quais sejam, advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa. O réu é reincidente e confesso. Assim, fixo a pena de ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS DAS DROGAS, com fundamento no artigo 28 da Lei 11.343/2006. As penas deverão ser somadas (art. 69). Posto isto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e condeno JOSÉ NILO DOS SANTOS À PENA DE ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS DAS DROGAS, como incurso no artigo 28, caput, da Lei Federal n. 11.343/06 e como incurso no art. 19 DL 3.688/41 à pena de 19 dias de prisão simples, em regime semiaberto e 12 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, todos c.c. art. 69 do CP e para condenar o réu DIEGO ROCHA ANDRADE, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 777 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo e por infração ao artigo 19 do DL 3.688/41, à pena de 01 mês e 10 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, e 26 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, todos c.c. art. 69 do CP. O réu José Nilo foi advertido neste ato, não havendo necessidade de designação de nova audiência. Tendo em vista que responderam soltos ao presente processo, concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade em relação a estes autos. Frise-se que o réu DIEGO está PRESO PELO PROCESSO Nº 1500816-79.2020. Após o trânsito em julgado, expeçam-se mandados de prisão em desfavor dos réus, observando-se os regimes fixados. Fica autorizada a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, a rigor do art. 72 da Lei 11.343/06 (com a redação dada pela Lei 12.961/14), oficiando-se. Determino a destruição das facas apreendidas e dos cachimbos artesanais (fls. 05/06 e 08/09). Declaro a perda do dinheiro apreendido. Custas do processo pelos réus, observando-se o art. 12 da Lei 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária). Pela Defesa e pelo sentenciado Diego foi manifestado o interesse em recorrer para superior instância. Posto isso, recebo o recurso de apelação interposto pela Defesa com relação ao sentenciado Diego. Abra-se vista para oferecimento das razões recursais. Publicada em audiência, registre-se, saindo os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Paulo Cecílio Junior, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO: CERTIFICO e DOU FÉ QUE AS PARTES PRESENTES NESTE ATO TOMARAM CIÊNCIA DE TODO O TEOR DESTES TERMOS DE AUDIÊNCIA, NO QUAL CONSTARÁ A ASSINATURA DIGITAL DO MM. JUIZ.